

Thème 2 - Question 5

Comment le droit prend-il en considération les entreprises et les salariés ?

I. Les sources du droit du travail

Les sources du droit du travail sont diverses et nombreuses.

A. Les sources internationales et communautaires

Les normes internationales du travail sont élaborées par L'OIT, l'Organisation internationale du travail (gouvernements, employeurs et travailleurs) qui définit les principes et les droits minimaux au travail. Il s'agit soit de conventions, qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants, devant être ratifiées par les États membres, soit de recommandations, qui serviront de principes directeurs (juridiquement non contraignants).

Les droits fondamentaux que doivent respecter les membres de l'Organisation internationale du travail sont les suivants :

- La liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective ;
- l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, l'interdiction du travail des enfants ;
- la non-discrimination en matière d'emploi.

Le **droit de l'Union européenne** est présent en matière de droit de travail. Il pose les principes et des règles minimales applicables à **l'ensemble des États membres** (comme la **libre circulation des travailleurs**), mais tente aussi de favoriser l'adoption, par chaque État, de certains droits (comme l'adoption d'un « salaire minimum approprié »).

B. Les normes constitutionnelles

Elles sont essentiellement prévues par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975.

Il pose des principes fondamentaux, comme l'égalité de traitement, le droit de grève et la liberté syndicale. L'ensemble de ces principes ont des valeurs constitutionnelles qui les placent au sommet de la hiérarchie des normes : aucun texte ne peut leur être contraire.

C. Le Code du travail

Le **Code du travail** est un **recueil de textes de nature législative et réglementaire** concernant le droit du travail. Il fixe les droits et obligations respectifs des employeurs et salariés.

Il traite des relations individuelles au travail, des relations collectives, de la durée du travail, des salaires, de l'intéressement et de la participation, de la sécurité et de l'hygiène et de la formation professionnelle.

L'Inspection du travail est chargée de veiller à son respect et à sa bonne application dans les entreprises.

Le code du travail est protecteur pour les salariés :

Le Code du travail est protecteur pour les salariés car il a pour fonction de protéger la partie la plus faible. En effet, le salarié est placé sous la subordination (sous son autorité) de l'employeur. Il existe donc une dépendance économique entre l'employeur et le salarié. L'employeur pourrait alors le faire travailler tous les jours, le rémunérer très faiblement ou ne pas assurer sa sécurité. Ainsi, des obligations lui incombent en matière de temps de travail, de rémunération ou de sécurité.

D. Les normes issues du droit négocié

Les partenaires sociaux : ils élaborent, ensemble, le droit négocié.

Les **partenaires sociaux**, qui représentent les **intérêts des employeurs et des salariés**, sont des organisations syndicales représentant ces deux parties. Ils ont pour rôle de négocier :

- pour adapter le droit du travail aux particularités et aux contraintes économiques de certaines activités ;
- de permettre un **progrès social en prévoyant de meilleures conditions** de travail aux salariés ;
- de prévenir et résoudre d'éventuels conflits sociaux.

Le droit négocié joue un double rôle :

- en vertu du principe de faveur, le **droit négocié** (les accords et les conventions collectives) peut **améliorer les dispositions prévues par le Code du travail**. Par exemple, le Code du travail prévoit que le temps de pause minimal est fixé à vingt minutes toutes les six heures, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un temps de pause supérieur ;
- en vertu du principe de flexibilité les entreprises, pour s'adapter aux évolutions liées à leur environnement économique, peuvent, à condition que le Code du travail le stipule, déroger par des **accords** d'entreprise ou de branche. Certaines **dispositions peuvent donc être défavorables aux salariés**. Par exemple, l'article L. 3121-33 du Code du travail prévoit la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires à un taux horaire inférieur à ce que prévoyait auparavant le Code du travail.

Un accord traite d'un thème particulier et une convention adapte le droit du travail à un secteur.

E. Le règlement intérieur et le contrat de travail

Le règlement intérieur est un document qui précise les obligations en matière d'hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l'employeur doivent respecter à l'intérieur de l'entreprise. Il permet l'organisation du travail dans l'entreprise et est obligatoire à partir de 50 salariés.

Le contrat de travail encadre la relation individuelle du travail. Il fixe notamment le poste, la rémunération et le lieu du travail.

II. Le contrat de travail

A. L'existence du contrat de travail

Le **contrat de travail** est un contrat par lequel une personne (le salarié) **se met sous la subordination juridique d'une autre personne** (l'employeur) pour exercer un travail en contrepartie d'une rémunération.

Trois conditions le caractérisent :

- le **travail**, c'est-à-dire une **prestation de travail** qui constitue la raison liée au recrutement du salarié ;
- la **rémunération**, qui est la **contrepartie du travail** ;
- le **lien de subordination**, qui se définit par le **lien d'autorité** unissant les deux parties.

Le lien de subordination est l'élément déterminant qui permet de qualifier un contrat de travail.

B. Les conséquences du lien de subordination

En vertu du lien de subordination qui unit l'employeur au salarié, l'employeur dispose de trois pouvoirs vis-à-vis du salarié :

- un **pouvoir de direction** qui lui permet **d'assurer l'administration de son entreprise** : il donne des ordres, des directives, organise le travail de ses collaborateurs ;
- un **pouvoir réglementaire** qui lui permet **d'élaborer des règles qu'il impose à ses salariés** et qui sont contenues dans le règlement intérieur (**horaires de travail notamment, règles liées à la discipline, règle en matière de santé et de sécurité, de harcèlement moral...**) ;
- un **pouvoir disciplinaire** qui l'autorise à **prendre des mesures en cas de faute du salarié**. Peuvent être considérés comme fautifs :
 - ◆ le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par une note de service ;
 - ◆ le refus de se conformer à un ordre de l'employeur ;
 - ◆ le non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté ;
 - ◆ les critiques, les injures, les menaces, les violences ;
 - ◆ les erreurs ou les négligences commises dans le travail.

La sanction disciplinaire peut être un blâme, une mise à pied disciplinaire (sans salaire), une rétrogradation, une mutation, un licenciement pour faute simple (préavis, indemnité de licenciement, congés payés), pour faute grave (sans préavis ni indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ou lourde (ni préavis, ni indemnité de licenciement, ni congés payés).

III. Les différents types de contrats de travail

A. Le contrat de travail à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée est considéré comme « la forme normale et générale de la relation de travail » (L'article L. 1 221-2 du Code du travail).

Le CDI, étant le contrat de travail de droit commun, il n'est pas obligatoire d'exiger un écrit (principe du consensualisme : le contrat se forme dès l'échange de consentement entre les parties). Ainsi, un simple accord verbal suffit à former le contrat. En revanche, pour les autres formes qui sont des contrats précaires (CDD et CTT), le législateur exige un écrit, permettant ainsi de prouver le motif de recours à ce type de contrat. Il en va de même si le CDI est conclu à temps partiel.

Le Code du travail a pour vocation de protéger la partie la plus faible et le contrat qui protège le plus efficacement le salarié est le CDI. Il ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse.

B. Les contrats de travail précaires

Les **motifs de recours aux contrats précaires** sont énumérés par la loi pour éviter que les employeurs abusent de ces formes de contrats :

- le **remplacement d'un salarié absent** ;
- un **accroissement temporaire d'activité** ;
- pour pourvoir un **emploi de caractère saisonnier** (les vendanges) ;
- pour les emplois dont il est d'usage de recourir au contrat précaire en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois : enseignant, forestier...

L'employeur doit respecter un délai de carence pour conclure un autre contrat précaire au même poste. Ce délai est du tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus (deux renouvellements possibles dans la limite de 18 mois), si ce contrat est d'au moins quatorze jours, et à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à quatorze jours.

Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire sont des contrats dits précaires en raison de l'insécurité qu'ils engendrent pour le salarié qui n'a pas de visibilité sur le long terme sur sa situation professionnelle. Pour compenser cette précarité, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % des salaires bruts perçus, appelée « prime de précarité ». Il bénéficie également des indemnités compensatrices de congés payés égales à 10 % de la rémunération totale perçue sauf s'il est embauché en CDI à la suite de ce contrat.

Le salarié ayant conclu un contrat précaire bénéficie des mêmes droits qu'un salarié ayant conclu un CDI (droit à l'information, à la formation professionnelle, droit de faire grève...).

Le contrat de travail temporaire

Le **travailleur temporaire (intérimaire)**, est lié par **contrat de travail à l'entreprise de travail temporaire**. Il est salarié de cette entreprise et n'a pas de lien contractuel avec l'entreprise à disposition de laquelle il est placé cependant il est sous l'autorité et le contrôle de celle-ci. Un contrat de mise à disposition est signé entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. La relation est dite tripartite.

IV. Les clauses du contrat de travail

Elles déterminent l'engagement des parties. Figurent notamment des clauses relatives à la durée du contrat (à durée indéterminée ou déterminée), la fonction exercée dans l'entreprise, le lieu d'exercice du travail, la rémunération et la période d'essai.

Le contrat de travail peut également contenir des clauses spécifiques, comme des clauses relatives à la confidentialité, à la non-concurrence, à la mobilité...

La **clause de non-concurrence** permet à l'employeur d'anticiper dans le contrat de travail les conséquences d'une rupture. Elle vise à **protéger les intérêts de l'entreprise**, notamment les informations confidentielles, les savoir-faire particuliers, la clientèle de l'entreprise...

Cependant, la jurisprudence précise des conditions pour qu'elle soit valable :

- elle doit être **écrite dans le contrat de travail** ;
- elle doit être nécessaire aux **intérêts légitimes** de l'entreprise ;
- elle doit être **limitée dans le temps** et dans l'espace ;
- elle ne **doit pas empêcher le salarié d'exercer un emploi** conformément à son expérience et ses compétences professionnelles ;
- elle doit prévoir une juste contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire.

Si l'une de ses conditions n'est pas remplie, alors la clause est nulle.

V. La modification de la relation de travail

Le **contrat de travail s'exécute dans le temps**, mais l'entreprise peut connaître des modifications de son environnement qui peut l'amener à vouloir le modifier.

Cependant, l'employeur ne peut pas modifier, sans leur accord, les éléments essentiels du contrat de travail.

La jurisprudence précise les quatre éléments essentiels du contrat de travail :

- la **description de l'emploi proposé** : descriptif de la fiche de poste, des compétences nécessaires... ;
- le **temps de travail** : **durée hebdomadaire** de la fonction occupée ;
- la **rémunération** : contrepartie de la prestation du travail ;
- le **lieu de travail**, s'il est **indiqué dans le contrat**.

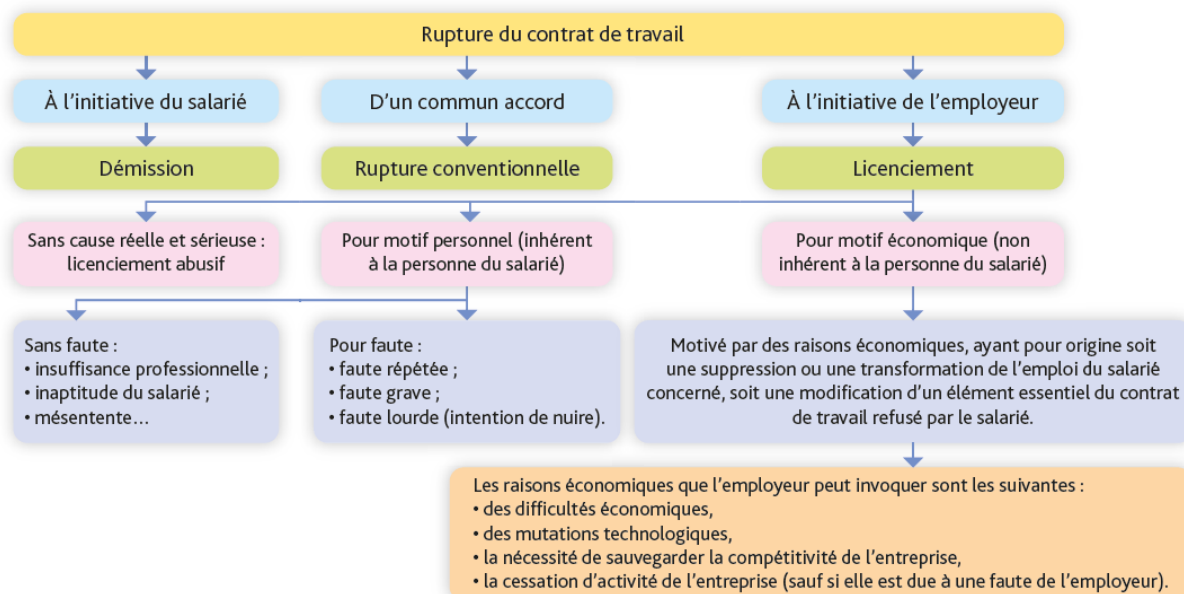
Pour les autres éléments non essentiels, liés aux conditions de travail, il pourra les modifier, en vertu de son pouvoir de direction (lien d'autorité) sans avoir l'accord préalable de son salarié. Si ce dernier refuse, il s'expose à un licenciement pour faute.

Ainsi, un employeur peut, pour des raisons économiques ou financières :

- muter un salarié dans un lieu proche géographiquement de son ancien lieu de travail, à condition que ce lieu ne soit pas spécifié dans son contrat de travail et qu'il existe une clause de mobilité ;
- modifier les horaires de travail ;
- donner de nouvelles tâches à un salarié à condition qu'elles correspondent à ses compétences.

VI. La rupture du rapport d'emploi

Les différents modes de rupture du rapport d'emploi



À l'initiative du salarié : la démission qui doit reposer sur une intention claire et non équivoque de la part du salarié. Un délai de préavis permet aux parties de s'organiser.

Elle peut être écrite, verbale ou résulter d'un comportement sans ambiguïté du salarié.

À l'initiative de l'employeur :

- le licenciement pour motif personnel, inhérent à la personne du salarié. Ce licenciement repose soit sur une faute de ce dernier, soit sur un fait non fautif (une insuffisance professionnelle par exemple).

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle (vérifiable, objective et précise) et sérieuse (doit avoir des conséquences préjudiciables pour l'entreprise) ;

- le licenciement pour motif économique, non inhérent à la personne du salarié, qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification (refusée par le salarié) d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

D'un commun accord, la rupture conventionnelle : elle résulte d'une convention signée par les parties.

Les conséquences du licenciement diffèrent selon son type :

- sans cause réelle et sérieuse : il ouvre droit à des indemnités pour licenciement abusif ;

- pour motif personnel : sans faute, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Pour faute, il n'ouvre pas le droit à une indemnité de licenciement ;

- pour motif économique : le salarié a le droit à une indemnité de licenciement.